contact@noecalmes.fr
SIRET 92262381400030

Conditions Générales de Vente

Noé Calmes

Édition du 14 novembre 2026

Conditions Générales de Vente

Préambule

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « **CGV** ») régissent les relations contractuelles entre Noé Calmes EI, entrepreneur individuel exerçant sous le régime de la micro-entreprise, immatriculé sous le SIRET 922 623 814 00030, dont l'adresse professionnelle est 2500 rue des Aumières, 12100 Millau (ci-après le « **Prestataire** »), et tout Client au sens de l'Article 1, signataire d'un devis émis par le Prestataire dans les conditions de l'Article 2 BIS (ci-après le « **Client** »).

Le Prestataire est spécialisé dans le développement d'applications mobiles iOS et Android (technologie Flutter) ainsi que de sites et applications web (technologie React).

La signature du devis par le Client emporte acceptation pleine et entière des présentes CGV, sans qu'il soit nécessaire d'une signature distincte. Le devis et les présentes CGV constituent ensemble l'intégralité de l'accord entre les Parties.

En cas de contradiction entre le devis et les CGV, **le devis prévaut**.

ARTICLE 1 Définitions

Aux fins des présentes :

— **« Prestataire »** : Noé Calmes EI, entrepreneur individuel, SIRET 92262381400030.

— **« Client »** : toute personne physique ou morale, agissant à des fins professionnelles au sens de l'Article 1 BIS — ou, dans l'hypothèse visée à l'Article 1 BIS.4, en qualité de consommateur —, signataire d'un devis émis par le Prestataire selon les modalités de l'Article 2 BIS.

— **« Parties »** : le Prestataire et le Client conjointement.

— **« Devis »** : la proposition commerciale signée par le Client, qui fixe le périmètre, le prix, le calendrier et les modalités de paiement applicables au projet.

— **« Projet »** : l'ensemble des prestations décrites dans le devis signé.

— **« Livrable »** : tout élément produit par le Prestataire dans le cadre du Devis (maquette, code source, archive, document, configuration).

— **« Maquette »** : prototype visuel (Figma ou outil équivalent) présentant la structure, le parcours utilisateur et la direction visuelle du Livrable (application mobile ou application web).

— **« Version Bêta »** : version fonctionnelle du Livrable, testable par le Client avant publication. Pour une application mobile, la Version Bêta est livrée via TestFlight (iOS) et un build APK / lien interne (Android), testable uniquement sur le téléphone du Client, dans les conditions de l'Article 11.1 BIS. Pour une application web, la validation a lieu sur l'environnement de pré-production (URL fournie par le Prestataire) ou à la mise en ligne sur l'hébergement du Client — une application web ne se prête pas à un test « bêta » indépendant équivalent à TestFlight.

— **« Version Finale »** : version du Livrable destinée à être publiée ou mise en ligne, intégrant les corrections issues des cycles de levée des réserves (Article 11.2). Pour une application mobile, c'est la version qui sera soumise aux Stores.

— **« Mise en ligne »** : pour une application mobile, publication effective sur l'App Store et le Google Play Store. Pour une application web, déploiement effectif sur l'hébergement et le nom de domaine du Client. Le terme couvre indistinctement le déploiement final du Livrable pour le rendre accessible au public.

— **« Réception Provisoire »** : acceptation par le Client de la Version Bêta après tests d'acceptation.

— **« Réception Définitive »** : acceptation par le Client après publication effective sur l'App Store et Google Play (mobile) ou mise en ligne sur l'hébergement et le nom de domaine du Client (application web).

— **« Cycle de retours »** : envoi groupé par le Client de l'ensemble de ses demandes de modification dans un document écrit unique, suivi d'une série d'ajustements par le Prestataire.

— **« Anomalie »** : différence technique entre le fonctionnement constaté du Livrable et le fonctionnement décrit au Devis.

— **« Anomalie bloquante »** : Anomalie rendant impossible l'utilisation normale du Livrable.

— **« Anomalie mineure »** : Anomalie n'empêchant pas l'utilisation du Livrable.

— **« Stores »** : l'App Store d'Apple et le Google Play Store de Google.

— **« Éléments Publics de Référence »** : le nom commercial de l'application, son icône, son logo, les captures d'écran, visuels et vidéos de présentation figurant sur la fiche publique de l'application sur les Stores ou sur le site public du Client, ainsi que la description fonctionnelle publique de l'application — à l'exclusion de tout élément non rendu public par le Client.

ARTICLE 1 BIS Qualité du Client

1 BIS.1 — Destinataires de l'offre

Les prestations du Prestataire s'adressent **exclusivement à des professionnels**, personnes physiques ou morales agissant à des fins entrant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

1 BIS.2 — Déclarations du Client

Au moment de la signature du devis, le Client déclare et garantit :

— agir à des fins professionnelles et non en qualité de consommateur ;

— disposer d'un numéro SIREN ou SIRET valide ou, pour le Client établi hors de France, d'un numéro d'identification d'entreprise équivalent (numéro de TVA intracommunautaire, immatriculation au registre du commerce local, licence professionnelle), communiqué au Prestataire ;

— que la prestation objet du devis entre dans le champ de son activité professionnelle ;

— lorsqu'il signe au nom d'une personne morale, disposer du pouvoir d'engager celle-ci et en assumer la responsabilité personnelle en cas de défaut de pouvoir.

Ces déclarations sont enregistrées dans le dossier de preuve visé à l'Article 2 BIS.

1 BIS.3 — Conclusion à distance

Les devis sont adressés, consultés et signés **exclusivement à distance**, par signature électronique dans l'espace client mis à disposition par le Prestataire (Article 2 BIS), au moyen d'une technique de communication à distance et sans présence physique simultanée des Parties.

Le Prestataire ne recueille aucune signature de devis lors d'un déplacement, d'un rendez-vous physique ou en tout lieu autre que l'espace client.

1 BIS.4 — Client consommateur : réserve générale

Dans l'hypothèse où, malgré ce qui précède, le Client serait qualifié de consommateur au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, les dispositions de l'Article 2 TER lui sont applicables.

En outre, **aucune stipulation des présentes ne saurait recevoir application à l'encontre d'un Client consommateur dans la mesure où le Code de la consommation s'y oppose**, notamment au titre des articles R212-1 et R212-2 relatifs aux clauses abusives. Les stipulations concernées sont alors réputées non écrites à son seul égard, sans affecter la validité des autres stipulations ni leur application aux Clients professionnels.

ARTICLE 2 Valeur contractuelle du devis

Le devis signé par le Client vaut contrat de prestation de services. La signature du devis emporte acceptation pleine et entière des prestations, tarifs, délais, modalités de paiement et conditions qui y figurent, ainsi que des présentes CGV.

Le versement par le Client de **tout paiement**, total ou partiel, au titre d'un devis qu'il a signé vaut confirmation et ratification de son acceptation, au sens de l'article 1182 du Code civil. Cette confirmation s'ajoute à la signature sans s'y substituer : elle ne saurait être interprétée comme reportant la formation du Contrat à la date du paiement, ni comme valant acceptation d'un devis caduc au sens du présent article.

Le Client reconnaît avoir reçu, lu et compris les présentes CGV préalablement à la signature du devis.

Le devis est valable pendant la durée mentionnée à sa rubrique « validité ». Lorsqu'une durée est mentionnée, le devis devient caduc à son expiration ; le Prestataire pourra émettre une nouvelle proposition, le cas échéant à des conditions tarifaires ou de délai différentes. À défaut de mention, le devis demeure signable jusqu'à son retrait exprès par le Prestataire, qui peut retirer tout devis non signé à tout moment, par notification écrite ou par désactivation de la signature dans l'espace client.

À l'expiration de la durée de validité mentionnée, la signature électronique du devis est **automatiquement désactivée** dans l'espace client. Le Client souhaitant donner suite sollicite du Prestataire l'émission d'un nouveau devis. Aucune acceptation ne peut intervenir sur un devis caduc ou retiré.

ARTICLE 2 BIS Signature électronique et convention de preuve

2 BIS.1 — Procédé de signature

L'acceptation du devis s'effectue **exclusivement par signature électronique** dans l'espace client sécurisé mis à disposition par le Prestataire.

Le procédé comporte cumulativement :

- l'accès du signataire à l'espace client sécurisé mis à sa disposition par le Prestataire, au moyen de ses identifiants personnels ou du lien confidentiel qui lui a été personnellement communiqué ;
- la mise à disposition du devis, consultable et téléchargeable avant signature, lequel référence les présentes CGV et permet d'y accéder ;
- la saisie du nom du signataire et de sa qualité ; **pour le Client professionnel**, le numéro SIREN, SIRET ou identifiant d'entreprise équivalent (Article 1 BIS.2) enregistré par le Prestataire est affiché au formulaire de signature et figure au devis ;
- la validation d'une mention d'acceptation expresse (« Bon pour accord ») ;
- la saisie d'un **code à usage unique transmis par SMS** au numéro de téléphone mobile désigné par le signataire.

2 BIS.2 — Valeur de la signature électronique

Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil et au Règlement (UE) n° 910/2014 dit « eIDAS », les Parties conviennent que la signature électronique ainsi apposée a la même valeur qu'une signature manuscrite et engage le Client dans les mêmes conditions.

Les Parties renoncent à contester la validité, l'opposabilité ou la force probante du devis signé au seul motif qu'il a été conclu sous forme électronique.

2 BIS.3 — Exclusivité du procédé

Aucun autre mode d'acceptation — notamment l'envoi d'un devis imprimé, scanné ou photographié — ne vaut acceptation, sauf acceptation écrite et expresse du Prestataire au cas par cas.

Cette faculté d'exception est en tout état de cause **limitée aux modes de transmission à distance**. Le Prestataire ne recueille en aucun cas la signature d'un devis en présence physique du Client, conformément à l'Article 1 BIS.3.

2 BIS.4 — Dossier de preuve

Le Prestataire constitue, au moment de la signature, un dossier de preuve horodaté et non modifiable comportant notamment :

- l'identifiant et la référence du devis signé ;
- **l'empreinte numérique (SHA-256) du document signé**, permettant d'établir qu'aucune modification n'est intervenue postérieurement ;
- la date et l'heure de la signature, horodatées par le serveur du Prestataire **et attestées par un jeton d'horodatage électronique conforme à la norme RFC 3161, délivré par une autorité d'horodatage indépendante du Prestataire. Ce jeton, conservé au dossier, porte sur l'empreinte numérique du document et peut être vérifié par toute personne au moyen d'outils publics** ;
- l'adresse IP et les caractéristiques du terminal du signataire ;
- le cas échéant, l'identifiant du compte client authentifié ;
- le nom, la qualité et le numéro SIREN ou SIRET déclarés par le signataire ;
- le numéro de téléphone mobile ayant reçu le code à usage unique, l'heure de son envoi et l'heure de sa validation ;
- la version des présentes CGV applicable au devis, telles que référencées et accessibles depuis le devis remis au Client avant signature ;
- le journal des événements ayant précédé la signature.

2 BIS.5 — Convention de preuve

Conformément à l'article 1356 du Code civil, les Parties conviennent expressément que les **enregistrements du Prestataire** décrits à l'article 2 BIS.4 font foi entre elles quant à l'identité du signataire, à la date de la signature et au contenu exact du document signé.

Ces enregistrements sont créés en **écriture unique** sur un support conçu pour garantir leur intégrité, et ne font l'objet d'aucune modification ni suppression pendant leur durée de conservation.

Afin de permettre au Client de vérifier lui-même cette intégrité, l'empreinte numérique du document signé lui est communiquée par courrier électronique dès la signature (Article 2 BIS.6). Le Client dispose ainsi d'une copie indépendante permettant à tout moment de contrôler que le document conservé par le Prestataire est bien celui qu'il a signé.

Le Prestataire remet au Client, sur simple demande, le jeton d'horodatage RFC 3161 mentionné à l'article 2 BIS.4 dans son format d'origine, afin que le Client puisse en faire vérifier la date par un tiers de son choix.

Le Client reconnaît que ces éléments constituent un mode de preuve admissible et opposable, au même titre qu'un écrit sur support papier.

La présente convention ne fait pas obstacle à la production, par l'une ou l'autre Partie, de tout élément de preuve contraire.

2 BIS.6 — Confirmation et archivage

À l'issue de la signature, le Prestataire adresse au Client, par courrier électronique, une copie du devis signé accompagnée de son empreinte numérique.

Le Prestataire conserve le devis signé et son dossier de preuve pendant une durée de **dix (10) ans** à compter de la conclusion du Contrat, et en garantit l'accès au Client à tout moment via son espace client, conformément à l'article L213-1 du Code de la consommation.

ARTICLE 2 TER Droit de rétractation du Client consommateur

Le présent article s'applique **uniquement** au Client qui, malgré l'Article 1 BIS, aurait la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, ainsi qu'au Client professionnel remplissant les conditions de l'article L221-3 du même code.

2 TER.1 — Délai

Le Client dispose d'un délai de **quatorze (14) jours calendaires** à compter de la conclusion du Contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter de pénalité, conformément à l'article L221-18 du Code de la consommation.

Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2 TER.2 — Modalités d'exercice

Le Client notifie sa décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté, adressée par courrier électronique à contact@noecalmes.fr ou par courrier postal à l'adresse suivante : 2500 rue des Aumières, 12100 Millau. Il peut utiliser le formulaire type figurant en annexe des présentes, sans que son usage soit obligatoire.

2 TER.3 — Demande expresse d'exécution avant la fin du délai

Conformément à l'article L221-25 du Code de la consommation, le Client qui souhaite que l'exécution des prestations commence avant l'expiration du délai de rétractation en formule la **demande expresse**, recueillie sur support durable au moment de la signature du devis.

À défaut d'une telle demande, aucune prestation ne sera engagée avant l'expiration du délai de quatorze jours, nonobstant tout paiement déjà effectué par le Client.

2 TER.4 — Conséquences de la rétractation après exécution partielle

Le Client ayant formulé la demande visée à l'article 2 TER.3 et exerçant ensuite son droit de rétractation verse au Prestataire un montant **proportionnel aux prestations fournies** jusqu'à la communication de sa décision, calculé sur la base du prix total figurant au devis.

Le Prestataire rembourse le solde éventuel dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception de la notification, par le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client, sauf accord exprès contraire.

2 TER.5 — Extinction du droit

Conformément à l'article L221-28 1° du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les prestations **pleinement exécutées** avant la fin du délai de quatorze jours, dès lors que leur exécution a commencé après accord préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de rétractation.

ARTICLE 3 Périmètre de la prestation

Le périmètre de la prestation est strictement défini dans le devis signé.

Toute fonctionnalité, demande, intervention ou prestation non mentionnée explicitement dans le devis ne fait pas partie du périmètre convenu et fera l'objet d'un devis complémentaire avant exécution.

Le devis désigne expressément la nature du Projet, parmi les catégories suivantes :

- **(a)** Application mobile, qu'il s'agisse d'une création from-scratch ou d'une refonte / évolution d'une application existante (iOS et/ou Android) ;
- **(b)** Application web, qu'il s'agisse d'une création from-scratch ou d'une refonte / évolution d'un existant ;
- **(c)** Projet combinant une application mobile et une application web ;
- **(d)** Prestation forfaitaire courte (audit, intervention ponctuelle, mini-projet) d'un montant inférieur à 3 000 € HT.

Cette désignation détermine le périmètre technique applicable. L'échéancier de paiement est fixé par le devis (Article 4.2).

ARTICLE 3 BIS Cahier des charges (création d'application uniquement)

Pour les projets de création d'application mobile, d'application web ou d'application mobile + web (catégories (a), (b) et (c) de l'Article 3), le Prestataire peut joindre au devis un **cahier des charges** détaillant le périmètre fonctionnel du projet (liste des écrans, maquettes, éléments inclus et non inclus dans la prestation).

Valeur contractuelle

Lorsqu'un cahier des charges est explicitement référencé dans le devis par numéro de référence croisée (exemple : cahier des charges MOBILE-2026-073-CDC lié au devis MOBILE-2026-073), il fait **partie intégrante du contrat** et a la même valeur contractuelle que le devis.

Le devis et le cahier des charges forment ensemble la description complète du projet :

- Le **devis** fixe le cadre commercial : prix, échéancier de paiement, délais.
- Le **cahier des charges** fixe le cadre fonctionnel : écrans, maquettes, inclus / non inclus.

Périmètre développé = périmètre du cahier des charges

Lorsqu'un cahier des charges est référencé au devis, le périmètre fonctionnel effectivement développé et livré par le Prestataire est **strictement et exclusivement** celui décrit dans ce cahier des charges. La signature du devis et le versement du **premier paiement prévu au devis** emportent acceptation définitive de ce périmètre, qui sera développé à l'identique de la description figurant dans le cahier des charges référencé.

Toute fonctionnalité, tout écran, toute interaction ou tout élément non explicitement mentionné dans le cahier des charges référencé ne fait pas partie de la prestation et fera l'objet d'un devis complémentaire.

Hiérarchie en cas de contradiction

En cas de contradiction entre le cahier des charges et le devis, **le devis prévaut**, sauf accord écrit contraire entre les Parties.

Verrouillage post-signature

À compter de la signature du devis par le Client, le cahier des charges associé est **verrouillé** et ne peut plus être modifié unilatéralement par le Prestataire. Toute modification ultérieure du périmètre fonctionnel constitue un avenant au contrat, qui doit faire l'objet :

- d'une notification écrite au Client,
- d'un accord écrit du Client,
- d'un éventuel ajustement du devis (prix et/ou délai) si la modification l'impose.

Suppression conjointe

La résiliation, l'annulation ou la suppression d'un devis non signé entraîne automatiquement la suppression du cahier des charges associé, lequel n'a pas de valeur juridique autonome en l'absence de devis lié.

ARTICLE 4 Modalités de paiement

> ***En pratique.*** *Le prix se règle en plusieurs paiements, appelés jalons, dont le nombre, les pourcentages et les moments figurent au devis. Le projet démarre une fois le premier paiement reçu. Pour une application mobile, le dernier paiement intervient avant l'envoi de l'application à Apple et/ou à Google pour validation ; pour une application web, avant sa mise en ligne. Chaque paiement donne lieu à une facture ; la dernière, dite facture de solde, rappelle les acomptes déjà facturés. Les sommes versées sont des acomptes, pas des arrhes. Le code source et la propriété de l'application ne sont transférés qu'une fois le prix intégralement réglé.*

4.1 — Règlement et coordonnées

Le règlement s'effectue par virement bancaire aux coordonnées communiquées par le Prestataire sur chaque facture.

4.2 — Échéancier de paiement

L'échéancier — nombre de jalons, pourcentage et moment de chaque paiement — figure au **devis signé**, qui **prévaut toujours** sur le présent article. Le Prestataire adapte librement, dans chaque devis, le nombre de jalons et leurs pourcentages au projet.

Le premier paiement, dit **acompte de démarrage**, est exigible à la signature du devis. Chaque paiement suivant est exigible au moment prévu au devis. Chaque paiement est réglé à l'échéance indiquée sur la facture correspondante.

Les sommes versées au titre de l'échéancier constituent des **acomptes et non des arrhes**. Elles engagent définitivement les Parties : aucune d'elles ne peut se dédire en les abandonnant ou en les restituant, ce que le Client consommateur reconnaît expressément au sens de l'article L214-1 du Code de la consommation.

Pour un Projet comportant une application mobile, le **dernier paiement est exigible à la validation par le Client de la Version Finale**, testée sur son téléphone, c'est-à-dire à la Réception Provisoire de celle-ci, expresse ou tacite (Articles 11.1 et 11.2), **et en tout état de cause avant la première soumission de l'application à Apple (App Store) et/ou à Google (Google Play)**, selon les plateformes prévues au devis. Aucune soumission n'intervient avant son règlement.

Pour un Projet comportant une application web, le dernier paiement est exigible avant la mise en ligne de l'application web sur l'hébergement et le nom de domaine du Client, sauf stipulation contraire au devis. Lorsque les composantes mobile et web font l'objet d'un planning de livraison distinct, le devis peut prévoir un échéancier dissocié.

Pour les projets d'application web, et conformément à l'Article 10, le Prestataire conserve la propriété intellectuelle et l'intégralité des droits sur le code source jusqu'au règlement complet du dernier jalon. Lorsque le devis prévoit expressément un règlement postérieur à la mise en ligne, le Client dispose, entre la mise en ligne et le règlement final, d'une **licence d'utilisation provisoire** sur l'application web mise en ligne, mais ne peut ni en céder le code, ni le modifier hors du Prestataire, ni le confier à un tiers, ni en revendiquer la propriété intellectuelle.

Factures. Chaque paiement fait l'objet d'une **facture d'acompte**. La facture du dernier paiement, dite **facture de solde**, rappelle le prix total et les acomptes déjà facturés. Une prestation réglée en une seule fois fait l'objet d'une facture unique.

À défaut d'échéancier au devis, le prix est réglé :

— pour une prestation forfaitaire courte (Article 3, catégorie (d)) : **100 %** à la signature du devis ;

— dans les autres cas : **50 %** à la signature du devis, à titre d'acompte de démarrage, et **50 %** à la validation de la Version Finale et au plus tard avant la première soumission aux plateformes ou, pour une application web seule, avant sa mise en ligne.

La catégorie (d) couvre notamment : les audits techniques ponctuels, les ajouts de fonctionnalité unitaires, les interventions de débogage, la rédaction de cahier des charges, les mini-formations.

4.2 BIS — Validation par Apple et Google

La validation d'une application par Apple et par Google relève de règles propres à ces plateformes, sur lesquelles le Prestataire n'a aucun contrôle (Article 16). En cas de refus, le Prestataire analyse le motif communiqué par la plateforme et en informe le Client.

— **Refus portant sur le travail du Prestataire** — fonctionnement de l'application, conformité technique, éléments réalisés par le Prestataire dans le périmètre du devis : les corrections nécessaires et les nouvelles soumissions sont **comprises dans le prix**, sans paiement supplémentaire, jusqu'à la publication.

— **Refus tenant au Client ou au projet lui-même** — concept ou modèle économique de l'application, contenus, informations ou documents fournis par le Client, comptes développeur du Client, ou exigence d'une fonctionnalité non prévue au devis : les travaux nécessaires font l'objet d'un **devis complémentaire** préalable (Article 3).

Un refus ne suspend ni ne réduit les sommes dues au titre du devis, y compris le dernier paiement, exigible à la validation de la Version Finale et au plus tard avant la soumission (Article 4.2). Les délais de validation et de nouvelle soumission sont régis par l'Article 5.2.

4.3 — Démarrage conditionné au paiement

Le démarrage de toute prestation est conditionné à la **réception effective du premier paiement prévu au devis**, qu'il s'agisse d'un acompte de démarrage ou du paiement intégral du prix selon l'échéancier du devis.

Aucun travail ne sera engagé avant constatation du virement correspondant sur le compte du Prestataire.

Cette condition **s'ajoute** à celles de l'Article 5.1 et, pour le Client consommateur, à celle de l'Article 2 TER.3, sans s'y substituer.

4.4 — Engagement sur la totalité du prix

La signature du devis emporte engagement ferme du Client à régler **l'intégralité du prix prévu au devis**, selon l'échéancier qui y figure. Le règlement de l'acompte initial ne libère pas le Client de son obligation de régler les jalons suivants à leurs échéances respectives.

4.5 — Conditionnement de la livraison finale au paiement intégral

Aucune publication sur les Stores, aucune remise du code source à titre de transfert de propriété et aucun transfert de droits d'exploitation ne seront effectués avant règlement complet du solde correspondant au dernier jalon.

Lorsque le devis prévoit expressément, pour une application web, un règlement postérieur à la mise en ligne, la mise en ligne peut intervenir avant ce règlement : le Client n'y dispose alors que de la licence d'utilisation provisoire prévue à l'Article 4.2, et le transfert de propriété comme la remise du code source demeurent conditionnés au règlement complet. Dans tous les autres cas, aucune mise en ligne n'intervient avant règlement complet du solde.

Tant que le règlement intégral n'est pas constaté, le Client ne dispose que d'une licence d'utilisation restreinte, non-exclusive et non-transférable sur les Livrables, strictement limitée à des fins d'évaluation et de test. Toute exploitation commerciale, distribution ou mise sur le marché d'un Livrable non intégralement payé est interdite.

4.6 — Suspension automatique pour défaut de paiement

Le non-règlement, à l'échéance, de toute facture entraîne **de plein droit et sans rappel préalable la suspension immédiate des travaux**, jusqu'au règlement complet des sommes dues.

Pendant la suspension :

- aucun Livrable n'est délivré, transféré ou rendu accessible au Client ;
- les codes source, archives, accès et environnements de travail ne sont pas remis ;
- le planning du projet est décalé d'autant, sans engagement de responsabilité du Prestataire ;
- les délais convenus au devis ne sont plus opposables au Prestataire.

La levée de la suspension ne saurait être tacite : elle requiert la constatation effective du paiement intégral des sommes dues, et le Prestataire se réserve le droit de réviser le planning convenu en fonction de sa charge à la date de reprise.

4.7 — Tentative amiable et action en justice

En cas de difficulté de paiement de bonne foi du Client, les Parties s'efforceront en priorité de rechercher une solution amiable (rééchelonnement, ajustement du périmètre, etc.), formalisée par écrit (avenant ou échange enregistré).

À défaut d'accord amiable dans un délai raisonnable, ou en cas de mauvaise foi caractérisée, le Prestataire pourra :

- prononcer la résolution du contrat aux torts du Client dans les conditions de l'Article 22 ;
- saisir le tribunal compétent désigné à l'Article 25 aux fins d'obtenir le règlement des sommes restant dues, augmentées des pénalités, frais et dommages-intérêts prévus à l'Article 18.

ARTICLE 5 Démarrage et délai d'exécution

5.1 — Date de démarrage

La date figurant au devis à la rubrique « Disponibilité à partir du » est une date **indicative de disponibilité du Prestataire à l'émission du devis**. Elle ne constitue pas un engagement de démarrage à cette date.

Le démarrage effectif du projet intervient à la plus tardive des deux dates suivantes :

- **(a)** la date indiquée au devis ;
- **(b)** la date à laquelle la **dernière** des conditions suivantes est remplie :

- réception du devis signé conformément à l'Article 2 BIS ; - **réception effective du premier paiement prévu au devis** — acompte de démarrage ou paiement intégral selon l'échéancier du devis (Article 4.2) — sur le compte du Prestataire ; - transmission par le Client de l'ensemble des accès, contenus, informations et éléments nécessaires ; - le cas échéant, expiration du délai de rétractation ou demande expresse d'exécution anticipée (Article 2 TER.3).

Lorsque les conditions visées au (b) sont remplies après la date visée au (a), le démarrage est **ajusté au planning du Prestataire** à cette date. Le Prestataire communique alors au Client, par écrit et dans un délai raisonnable, la date de démarrage retenue.

Le décalage résultant de la date de signature ou de paiement du Client ne peut en aucun cas être imputé au Prestataire, ni ouvrir droit à indemnité, pénalité ou résolution.

5.2 — Durée estimative

La durée indiquée au devis est **estimative**. Elle est donnée à titre approximatif sur la base de l'expérience du Prestataire et n'inclut pas :

- les délais de validation des applications par Apple (App Store) et Google (Google Play) ;
- les délais de création, configuration et validation des comptes développeur ;
- les délais de création de la société du Client et de toute démarche administrative qui lui est propre (immatriculation, numéro D-U-N-S, ouverture d'un compte bancaire, informations fiscales demandées par les plateformes, etc.) ;
- les délais de fourniture par le Client des contenus, informations, accès, validations ou retours ;
- les délais de mise en place ou d'attente des services tiers (Firebase, hébergement, API, services cloud, outils de notifications, services d'IA, etc.) ;
- les périodes de suspension pour défaut de paiement (Article 4.6) ;
- les délais de test et de validation du Client (Article 11) ;
- les périodes d'incapacité du Prestataire (Article 19) ;
- les événements de force majeure.

Ces délais ne sont pas décomptés de la durée prévue au devis et ne sauraient engager la responsabilité du Prestataire.

5.3 — Ajustement du planning

Les délais pourront être ajustés en fonction :

- des retours, validations et demandes de modification du Client ;
- des contraintes techniques rencontrées en cours de projet ;
- des contraintes imposées par des plateformes tierces ;
- de tout retard, élément incomplet ou défaut de transmission imputable au Client.

La publication sur les Stores est soumise aux règles, exigences et validations propres aux plateformes Apple et Google, sur lesquelles le Prestataire n'a aucun contrôle.

ARTICLE 6 Version Bêta

6.1 — Définition

La Version Bêta correspond à une version fonctionnelle de l'application, testable sur iOS et Android (via TestFlight et/ou un build de test Android), permettant au Client de valider le bon fonctionnement général avant soumission sur les Stores.

Pour les projets d'application web, la Version Bêta correspond à une version de pré-production accessible via une URL de test, permettant au Client de valider le bon fonctionnement général avant mise en ligne sur l'hébergement du Client.

6.2 — Hébergement et distribution de la Version Bêta

Jusqu'au règlement complet du jalon correspondant, la Version Bêta est hébergée, distribuée et exécutée sur l'**infrastructure du Prestataire** : comptes développeur, environnements de pré-production, services d'hébergement et bases de données lui appartenant ou placés sous son contrôle.

Le dépôt des Livrables sur les comptes développeur, l'hébergement, le nom de domaine ou les services tiers du Client n'intervient qu'après règlement du jalon conditionnant la mise en ligne ou la publication (Articles 4.5 et 10.1).

6.3 — Caractère temporaire des accès

Les accès à la Version Bêta (lien TestFlight, build de test Android, URL de pré-production) sont **temporaires** et fournis à seule fin de test et d'acceptation. Ils peuvent être désactivés à l'expiration de la période de test ou en cas de suspension pour défaut de paiement (Articles 4.6 et 18.3).

La désactivation d'un accès de test ne constitue ni un manquement du Prestataire, ni un retrait de Livrable déjà réceptionné et payé.

En tout état de cause, la phase de test ne peut excéder **soixante (60) jours calendaires** à compter de la livraison de la Version Bêta, cycles de levée de réserves compris. À l'expiration de ce délai, la Réception Provisoire est réputée acquise et les accès de test peuvent être désactivés, sans que cela constitue un manquement du Prestataire.

ARTICLE 7 Frais, comptes développeur et services tiers

7.1 — Frais à la charge du Client

Les frais suivants ne sont pas inclus dans le devis et restent à la charge exclusive du Client :

Projets mobiles :

- l'abonnement annuel au programme développeur Apple (99 USD / an environ) ;
- les frais d'inscription au compte développeur Google Play (frais unique d'environ 25 USD) ;
- les frais éventuels de services Apple ou Google liés à la publication.

Projets web :

- l'achat et le renouvellement du nom de domaine ;
- l'achat et le renouvellement de l'hébergement web (mutualisé, VPS, cloud, serveur dédié) ;
- les éventuels certificats SSL non gratuits ;
- les frais éventuels de migration en cas de changement d'hébergeur à l'initiative du Client.

Communs à tous les projets :

- les services tiers nécessaires au fonctionnement (Firebase et services Google Cloud associés, API tierces, services d'authentification, passerelles de paiement, outils de notifications push, services e-mail transactionnels, services cloud, CDN, base de données managée, services analytics, services d'intelligence artificielle, etc.) ;
- les coûts liés à toute intelligence artificielle intégrée à l'application : API, traitement, hébergement, stockage, services tiers associés.

7.2 — Accompagnement à la configuration

Le Prestataire accompagne le Client, sans frais supplémentaires, dans la création, la configuration et la mise en place des comptes développeur et services tiers nécessaires à la publication, dans la limite du périmètre prévu au devis.

Toute intervention ultérieure (migration, dépannage hébergeur, renouvellement, changement de configuration majeur, support tiers prolongé) fera l'objet d'un devis complémentaire.

7.3 — Supports visuels de publication sur les stores

Sauf mention contraire au devis, la création ou la retouche des supports visuels nécessaires à la publication sur les Stores n'est pas incluse dans la prestation.

Lorsque le devis prévoit expressément l'inclusion des supports visuels de publication, le Prestataire réalise les visuels nécessaires aux plateformes prévues au devis :

- Google Play uniquement si l'application Android seule est prévue ;

— App Store uniquement si l'application iOS seule est prévue ;

— App Store et Google Play si les deux plateformes sont prévues.

Dans le cas d'une publication sur les deux plateformes, les supports sont conçus sur une même base visuelle et adaptés aux formats techniques demandés par chaque plateforme. La création de directions artistiques distinctes par plateforme n'est pas incluse, sauf mention expresse au devis.

Deux (2) cycles de modifications mineures sont inclus pour ces supports visuels. Ces modifications peuvent porter sur les textes, captures d'écran, cadrages, formats ou ajustements graphiques cohérents avec la version initialement proposée. Toute demande supplémentaire, tout changement de direction graphique, toute refonte ou toute demande formulée après validation pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

Le Client reste responsable de la transmission des éléments nécessaires, exacts et exploitables : logo (sauf lorsque sa création est prévue au devis, voir l'Article 8.7), contenus, textes, visuels, informations de publication et droits d'utilisation associés. Les délais de publication peuvent être ajustés en cas d'éléments manquants, tardifs ou non conformes.

La publication sur les Stores reste soumise aux règles, délais et validations propres à Apple et Google, sur lesquels le Prestataire n'a pas de contrôle.

ARTICLE 8 Maquette et conception visuelle

> ***En pratique.*** *Si une maquette Figma est prévue au devis, le Client a quatre allers-retours pour ajuster le design avant validation. Une fois la maquette validée par écrit, le développement reproduit fidèlement cette maquette : les changements de couleur, typographie, emplacement ou ajout d'écran feront alors l'objet d'un devis complémentaire. Si le projet n'inclut pas de maquette préalable, trois cycles de retours sont prévus sur les écrans codés directement. Lorsque le devis ou le cahier des charges prévoit la création du logo, celle-ci bénéficie de trois cycles de modifications et le logo devient la propriété du Client après paiement intégral.*

8.1 — Périmètre

La réalisation d'une Maquette n'est incluse dans la prestation que si le devis le mentionne expressément.

8.2 — Cycles de retours inclus

Lorsque la Maquette est incluse au devis, **quatre (4) cycles de retours** sont compris dans la prestation. Chaque cycle correspond à un envoi groupé par le Client de l'ensemble de ses demandes de modification dans un document écrit unique, suivi d'une série d'ajustements par le Prestataire.

À titre purement commercial et sans que cela ne constitue une obligation contractuelle, le Prestataire pourra, s'il le souhaite, accepter des cycles de retours supplémentaires à titre de courtoisie. Cette tolérance exceptionnelle ne saurait être interprétée comme une renonciation à la présente limitation ni créer un droit acquis au bénéfice du Client.

Les demandes formulées en plusieurs envois successifs comptent chacune pour un cycle consommé.

8.3 — Périmètre des retours

Les retours autorisés portent sur :

— les écrans, l'ergonomie, la hiérarchie visuelle ;

— les couleurs, les typographies, les textes ;

— les blocs de contenu et les ajustements de présentation prévus au devis.

Ne sont pas inclus dans ces cycles et feront l'objet d'un devis complémentaire :

— les demandes de refonte complète de la Maquette ;

— les changements majeurs de direction artistique ;

— les modifications importantes du parcours utilisateur ;

— l'ajout de nouveaux écrans, de nouvelles fonctionnalités ou d'éléments non prévus au devis.

8.4 — Validation et effet juridique

La validation écrite de la Maquette par le Client emporte **acceptation définitive de la base visuelle et fonctionnelle de l'application**. À compter de cette validation, la phase de développement consiste en la reproduction fidèle de la Maquette validée.

Le Client s'engage à formuler l'intégralité de ses observations et demandes avant validation. Tout élément manquant, incorrect ou insuffisamment défini dans la Maquette et non signalé avant validation sera de la responsabilité du Client.

8.5 — Modifications post-validation

Toute demande de modification formulée après validation de la Maquette (changement de couleur, de typographie, d'emplacement d'élément, ajout ou retrait d'élément, ajustement de comportement, etc.) constitue une demande hors périmètre. Elle pourra être :

— soit refusée par le Prestataire si elle remet en cause significativement le travail déjà réalisé ;

— soit acceptée, après émission d'un **devis complémentaire** dont le montant et le délai sont fixés par le Prestataire en fonction de l'impact estimé. Le Client dispose de cinq (5) jours ouvrés pour valider par écrit le devis complémentaire. En cas de refus ou d'absence de réponse, le développement se poursuit sur la base de la Maquette initialement validée.

8.6 — Projet sans Maquette (conception directement en code)

Lorsque le devis ne prévoit pas la réalisation d'une Maquette préalable, la conception visuelle est réalisée directement par le Prestataire au cours du développement, sur la base des informations, contenus et références fournis par le Client.

Dans ce cas :

— **trois (3) cycles de retours UI/UX** sont inclus, organisés sur les écrans clés définis au devis ;

— les retours portent sur la cohérence visuelle générale, l'ergonomie et la fidélité au brief initial ;

— au-delà des trois cycles, **toute demande de modification d'apparence** (couleur, typographie, espacement, emplacement d'un élément, ajout ou retrait, comportement, animation), quelle que soit son ampleur, fera l'objet d'un devis complémentaire et d'un ajustement des délais ;

— le Prestataire se réserve le droit de refuser des modifications qui remettraient en cause des éléments déjà validés lors d'un cycle précédent ;

— la validation tacite (Article 11) s'applique à chaque écran ou cycle proposé au Client.

8.7 — Logo

La création du logo de l'application ou du site n'est incluse dans la prestation que si le devis, ou le cahier des charges qui lui est référencé, le mentionne expressément. À défaut, le logo reste à la charge du Client dans les conditions de l'Article 17.

Lorsque la création du logo est incluse, le Prestataire soumet au Client une ou plusieurs propositions, puis **trois (3) cycles de modifications** sont compris dans la prestation. Chaque cycle correspond à un envoi groupé par le Client de l'ensemble de ses demandes dans un document écrit unique, suivi d'une série d'ajustements par le Prestataire. Les demandes formulées en plusieurs envois successifs comptent chacune pour un cycle consommé.

Au-delà de ces trois cycles, toute demande supplémentaire, tout changement de direction graphique et toute refonte pourront être refusés par le Prestataire ou faire l'objet d'un devis complémentaire. La tolérance prévue à l'Article 8.2 s'applique dans les mêmes termes : un cycle accordé à titre commercial ne saurait être interprété comme une renonciation à la présente limitation ni créer un droit acquis au bénéfice du Client.

Lorsque le devis prévoit une Maquette, le logo est proposé avec elle et validé avec elle. Les Articles 8.4 et 8.5 lui sont alors applicables : la validation écrite emporte acceptation définitive, et toute demande postérieure constitue une demande hors périmètre.

Si le Client dispose déjà d'un logo, il le transmet au Prestataire dans les conditions de l'Article 17 et aucune création n'est due au titre du présent article.

Sous réserve du paiement intégral des sommes dues, le Prestataire cède au Client l'ensemble des droits d'exploitation sur le logo créé (droits de reproduction, de représentation et d'adaptation), sans limitation de durée ni de territoire, pour le monde entier, **y compris pour des usages étrangers à l'application** : dépôt à titre de marque, papeterie, signalétique, supports imprimés et communication du Client. Cette cession s'exerce sans préjudice de l'Article 10.6.

ARTICLE 9 Landing page et pages légales offertes (0 €)

À titre commercial, le Prestataire offre au Client la réalisation d'un mini-site de présentation, facturé 0 €, comprenant :

— une (1) landing page (one-page) : design, intégration et textes marketing ;

— trois (3) pages légales : mentions légales, politique de confidentialité et CGU/CGV, nécessaires à la publication de l'application.

La direction artistique (design et structure) ainsi que la rédaction marketing de la landing page sont définies par le Prestataire, en cohérence avec la thématique de l'application, à partir des informations fournies par le Client.

Le Client fournit l'intégralité du contenu juridique des pages légales (mentions légales, politique de confidentialité, CGU/CGV). Le Prestataire réalise uniquement l'intégration et la mise en forme de ce contenu.

Un (1) cycle de retours est inclus, limité à des ajustements mineurs. Toute refonte, ajout de pages supplémentaires ou intégration de fonctionnalités avancées fera l'objet d'un devis complémentaire.

La landing page est hébergée via une solution standard gratuite (type GitHub Pages ou équivalent), ou sur l'hébergement du Client. Le nom de domaine personnalisé n'est pas inclus.

Le code source de la landing page est remis au Client via un dépôt GitHub avec accès complet, ou sous forme d'archive (.zip) à la demande.

La landing page offerte inclut dans son pied de page une mention de crédit du type : « Site web & Application mobile créés par Noé Calmes », incluant un lien vers le site du Prestataire. Cette mention fait partie intégrante de l'offre commerciale à 0 €. Sa suppression ou modification à la demande du Client pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 10 Propriété intellectuelle et confidentialité

10.1 — Droits avant paiement intégral

Le Prestataire est investi de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments créés, développés ou fournis dans le cadre du projet (notamment code source, architecture, maquettes, designs, concepts) **jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues** au titre du devis.

Jusqu'à ce que le paiement intégral soit effectué, le Client ne dispose que d'une licence d'utilisation restreinte, non-exclusive et non-transférable sur les Livrables, strictement limitée à des fins d'évaluation et de test.

En cas d'exploitation, de publication, de mise en ligne, de reproduction ou de cession à un tiers d'un Livrable non intégralement payé, en violation des Articles 4.5 et 10.1, le Client sera redevable de plein droit, à titre de **clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil**, d'une indemnité forfaitaire égale au **montant total hors taxes figurant au devis**, sans préjudice du règlement des sommes restant dues, des dommages et intérêts complémentaires et de toute action en contrefaçon.

La présente clause pénale n'est pas opposable au Client ayant la qualité de consommateur, dans la mesure où la loi s'y oppose, notamment au titre de l'article R212-2 du Code de la consommation.

10.2 — Transfert des droits

Sous réserve du paiement intégral des sommes dues, l'intégralité de l'application développée dans le cadre du devis, incluant notamment le code source, l'architecture, les fonctionnalités et les éléments livrés, devient la propriété exclusive du Client.

Le Prestataire cède au Client l'ensemble des droits d'exploitation sur l'application (droits de reproduction, de représentation, d'adaptation, de mise sur le marché, de cession à des tiers), sans limitation de durée ni de territoire, pour le monde entier.

10.3 — Remise du code source

Sous réserve du paiement intégral, le code source de l'application est remis au Client **par défaut sous forme d'archive (.zip)** transmise par voie électronique ou tout autre support convenu entre les Parties.

À la demande expresse du Client, et sous réserve d'accord du Prestataire, la remise pourra s'effectuer via un dépôt Git distant avec accès complet. Le recours à un service tiers d'hébergement de code source ne constitue toutefois pas le mode de remise par défaut et n'emporte aucun engagement de pérennité de la part du Prestataire quant audit service.

Le Client est alors libre d'utiliser, modifier, exploiter ou confier le projet à un autre prestataire.

10.4 — Confidentialité

Chaque Partie s'engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre du Contrat, notamment : idée, business model, données clients, code source, accès techniques, documents stratégiques, méthodes de travail.

Cette obligation perdure pendant **trois (3) ans** à compter de la fin du Contrat.

Ne sont pas couverts par cette obligation les éléments tombés dans le domaine public sans faute de la Partie qui les divulgue, ou les éléments dont la divulgation est imposée par une obligation légale ou une décision de justice.

10.5 — Réutilisation du savoir-faire

Le Prestataire se réserve le droit de réutiliser, à titre non-exclusif, les connaissances, méthodes, processus, outils et savoir-faire généraux développés ou utilisés au cours du projet, pour le compte d'autres clients, sans porter atteinte à la propriété intellectuelle spécifique cédée au Client (laquelle reste exclusive au Client).

10.6 — Référence commerciale

En pratique. *Une fois l'application publiée, le Prestataire peut la citer parmi ses réalisations : son nom, son icône, les visuels de sa fiche sur les stores et une description de ce qu'elle fait — exactement ce que le public voit déjà. Rien d'autre ne sort : ni le code, ni l'architecture, ni le cahier des charges, ni les données des utilisateurs, ni les chiffres, ni le montant du devis. Avant la publication, rien n'est montré. Le Client peut refuser dès le devis, ou demander le retrait à tout moment, sans motif et sans frais.*

10.6.1 — Objet

Le Client autorise expressément le Prestataire à citer le Projet à titre de référence commerciale et à présenter les Éléments Publics de Référence dans sa communication professionnelle : portfolio, site internet, réseaux sociaux, supports commerciaux, propositions commerciales et dossiers de candidature.

Cette autorisation est consentie à des fins de démonstration du savoir-faire du Prestataire, de publicité et de référence professionnelle.

Elle s'applique **sauf refus du Client**, exprimé soit par une mention portée au devis, soit par simple demande écrite adressée au Prestataire à tout moment, sans motif ni frais. Une mention de refus figurant au devis prévaut sur le présent article.

10.6.2 — Licence

Aux seules fins définies au 10.6.1, le Client concède au Prestataire une licence **non exclusive, non transférable, sans faculté de sous-licence, à titre gratuit, pour le monde entier**, d'usage des Éléments Publics de Référence, y compris des droits de reproduction et de représentation attachés à l'icône et aux visuels ainsi que de la marque et des signes distinctifs de l'application, pour la durée prévue au 10.6.5.

Cette licence est strictement limitée à la désignation du Projet en tant que réalisation du Prestataire. Elle n'emporte aucun transfert de propriété, aucune exclusivité, aucun droit de modification des Éléments Publics de Référence au-delà des adaptations de format nécessaires à leur affichage, et ne saurait laisser entendre un partenariat, une affiliation, une caution, un aval ou une relation commerciale entre les Parties autre que la prestation effectivement réalisée.

10.6.3 — Condition d'antériorité

Le Prestataire ne peut faire usage des Éléments Publics de Référence **qu'à compter de la Mise en ligne** au sens de l'Article 1, c'est-à-dire après publication effective de l'application sur les Stores ou déploiement effectif sur l'hébergement et le nom de domaine du Client.

Avant cette date, aucune communication publique relative au Projet n'est autorisée, sauf accord écrit préalable du Client.

10.6.4 — Exclusions

Sont **exclus** de l'autorisation du 10.6.1 et de la licence du 10.6.2, et demeurent soumis à l'obligation de confidentialité de l'Article 10.4 :

- le code source, l'architecture technique, les schémas de données, les choix d'implémentation et la documentation technique ;
- le cahier des charges, les spécifications fonctionnelles détaillées et les documents de conception non publiés ;
- les identifiants, accès, clés, configurations et environnements ;
- les données des utilisateurs finaux et toute donnée à caractère personnel, ainsi que toute capture d'écran en contenant — les visuels utilisés étant, à défaut, anonymisés ou constitués de données de

démonstration ;

— le business model, les chiffres d'affaires, volumes, coûts, métriques d'usage et informations financières ou stratégiques du Client ;

— le montant du devis et les conditions financières de la prestation ;

— les maquettes, écrans et fonctionnalités non rendus publics par le Client, y compris ceux d'une Version Bêta au sens de l'Article 6.

10.6.5 — Durée et retrait

La présente autorisation est consentie pour la durée de protection des droits concernés. Le Client peut la retirer à tout moment, par demande écrite adressée au Prestataire, sans avoir à motiver sa demande et sans frais.

Le Prestataire retire les contenus concernés de ses supports dans un délai de **trente (30) jours calendaires** à compter de la réception de la demande.

Ce retrait ne s'étend pas aux supports physiques déjà imprimés et diffusés, ni aux reproductions effectuées par des tiers, ni aux copies conservées dans les caches, archives et index de moteurs de recherche ou de réseaux sociaux, sur lesquels le Prestataire n'a pas de contrôle. Le Prestataire s'engage, pour ces derniers, à une obligation de moyens.

10.6.6 — Articulation avec tout accord de confidentialité

Le présent Article 10.6 constitue l'autorisation écrite du Client au sens de tout accord de confidentialité conclu entre les Parties, qu'il soit antérieur, concomitant ou postérieur au Contrat.

Il **prévaut** sur toute stipulation contraire d'un tel accord, y compris sur toute clause d'intégralité. Sa conclusion, son renouvellement ou sa signature postérieure n'emporte pas renonciation au présent Article 10.6, sauf mention écrite expresse y dérogeant et **visant explicitement le présent article**.

Réciproquement, le présent Article 10.6 ne réduit en rien la portée des obligations de confidentialité stipulées à l'Article 10.4, à l'Article 23 ou dans tout accord de confidentialité, sur les éléments listés au 10.6.4.

ARTICLE 11 Recette et réception

En pratique. *À la livraison de la version de test, le Client a quinze (15) jours pour l'essayer. S'il ne dit rien, elle est acceptée. S'il a des remarques, il les envoie toutes en une seule fois ; le Prestataire corrige, et le Client dispose alors de sept (7) jours pour réagir à chaque version corrigée. Deux tours de remarques sont inclus. Passé l'un de ces délais, ou soixante (60) jours après la livraison, la version est acceptée et le projet avance.*

11.1 — Réception Provisoire

Une fois la Version Bêta livrée, le Client dispose d'un délai de **quinze (15) jours calendaires** pour effectuer ses tests d'acceptation. À l'issue de cette période :

— soit le Client prononce expressément, par écrit, la Réception Provisoire ;

— soit le Client transmet, **dans un document unique et exhaustif**, l'ensemble de ses réserves motivées, qualifiées d'Anomalie bloquante ou d'Anomalie mineure ;

— soit l'absence de retour écrit dans le délai vaut **Réception Provisoire tacite**.

11.1 BIS — Version de test d'une application mobile

La Version Bêta d'une application mobile est installée sur le téléphone du Client au moyen des outils de test d'Apple (TestFlight) et de Google. Elle est ouverte à **deux (2) testeurs au plus par plateforme** (Apple et Google), désignés par le Client, qui communique leur adresse e-mail.

Si les comptes développeur du Client ne sont pas encore actifs, le Prestataire peut faire tester l'application au moyen de **son propre compte développeur**, pour le test uniquement. La publication sur les Stores se fait toujours sur les comptes du Client (Article 4.2 BIS).

Pendant le test, l'application fonctionne comme en production, à deux différences près, normales en phase de test :

— la **connexion avec Apple et avec Google est désactivée** : les testeurs se connectent par adresse e-mail et mot de passe ;

— les **paiements et abonnements sont fictifs** : aucune somme n'est prélevée.

Ces deux différences ne sont pas des Anomalies et ne retardent ni la Réception Provisoire ni les paiements prévus au devis. La connexion avec Apple et avec Google est activée sur les comptes du Client avant la soumission aux Stores.

Le test au moyen du compte du Prestataire dure au plus **trente (30) jours calendaires** à compter de la livraison de la Version Bêta. Passé ce délai, le Prestataire peut désactiver l'accès, sans que cela constitue un manquement de sa part. Un retard du Client dans la création de ses comptes développeur (Article 7) ne prolonge pas ce délai et ne reporte ni les délais de l'Article 11 ni les paiements prévus au devis.

La version de test ne vaut ni cession de droits, ni remise du code source (Article 10).

11.2 — Levée des réserves

Le Client s'engage à formuler l'intégralité de ses réserves dans un seul et unique document, qu'il pourra renouveler à **deux (2) reprises maximum**.

Chaque document de réserves doit être transmis dans un délai de **sept (7) jours calendaires** à compter de la mise à disposition par le Prestataire de la version corrigée. À défaut de retour écrit dans ce délai, la Réception Provisoire est réputée acquise et les accès de test peuvent être désactivés dans les conditions de l'Article 6.3.

Au-delà de ces deux cycles de levée de réserves, toute nouvelle demande de modification sera traitée comme une demande hors périmètre et fera l'objet d'un devis complémentaire. **Aucune réserve nouvelle ne pourra être ajoutée lors d'un cycle de tests ultérieur.**

11.3 — Distinction des Anomalies

— Les **Anomalies bloquantes** sont corrigées par le Prestataire dans les meilleurs délais avant publication ou mise en ligne.

— Les **Anomalies mineures** sont consignées et peuvent être corrigées soit dans la période de support post-publication (Article 12), soit dans le cadre d'un devis de maintenance ultérieur.

11.4 — Réception Définitive

La Réception Définitive est acquise au plus tard à la **publication effective** de l'application mobile sur l'App Store et Google Play, ou à la **mise en ligne effective** de l'application web sur l'hébergement et le nom de domaine du Client.

À compter de la Réception Définitive, seuls le support post-publication (Article 12) et les éventuelles prestations de maintenance ultérieures demeurent applicables.

11.5 — Validation tacite

Sauf contestation écrite, précise et motivée du Client, toute absence de retour dans un délai de **sept (7) jours calendaires** à compter de la livraison d'un Livrable intermédiaire (maquette, écran, fonctionnalité, version de test) pourra être considérée comme une validation tacite.

Toute demande de modification formulée après validation (expresse ou tacite) pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

11.6 — Validation tacite de la mise en ligne / publication

À défaut de retour écrit du Client dans un délai de **quinze (15) jours calendaires** à compter de la mise en ligne effective de l'application (publication sur les Stores ou déploiement sur l'hébergement du Client), la Réception Définitive est réputée acquise.

Lorsque l'échéancier prévu au devis laisse un solde restant dû à ce stade, celui-ci devient immédiatement exigible. Lorsque l'échéancier conditionne au contraire la publication ou la mise en ligne au règlement préalable du dernier jalon (Articles 4.2 et 4.5), la Réception Définitive intervient sans qu'aucune somme ne demeure due **au titre de ce jalon**, sans que la présente stipulation puisse être interprétée comme autorisant une publication avant paiement intégral.

Le Prestataire pourra adresser, à titre indicatif, une relance écrite à mi-délai. L'absence de relance n'a aucune incidence sur l'effet de la validation tacite.

ARTICLE 12 Support post-publication

Le Prestataire reste disponible pendant **trente (30) jours calendaires** à compter de la mise en ligne de l'application (publication sur Google Play et l'App Store pour le mobile, déploiement sur l'hébergement et le nom de domaine du Client pour le web), pour :

- corriger d'éventuels bugs bloquants relevant du périmètre du devis et apparus postérieurement à la mise en ligne ;
- assister le Client en cas de problème technique lié à la mise en ligne ou à la configuration initiale.

Ce support n'inclut pas :

- l'ajout de nouvelles fonctionnalités ;
- les modifications majeures de design ou de parcours utilisateur ;
- les évolutions de contenu ;
- les corrections d'Anomalies mineures non signalées avant la Réception Provisoire ;
- toute demande hors périmètre, qui fera l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 13 Maintenance et évolutions

Toute demande de maintenance, mise à jour, correction hors support, évolution ou intervention postérieure à la période de support prévue au devis fera l'objet d'une nouvelle facturation ou d'un devis complémentaire.

Un contrat de maintenance distinct, dont les conditions seront définies au cas par cas, peut être proposé par le Prestataire pour les prestations récurrentes.

ARTICLE 14 Sous-traitance

Le Prestataire pourra, sous sa pleine et entière responsabilité, confier à des sous-traitants l'exécution de tout ou partie de ses obligations, sans accord préalable du Client.

Le Prestataire demeure l'unique interlocuteur du Client et le seul responsable de la qualité des Livrables.

À la demande du Client, le Prestataire informe ce dernier de l'identité des sous-traitants éventuellement impliqués dans le projet.

La liberté de sous-traitance prévue au présent article porte sur l'exécution de la prestation. Elle **ne déroge pas** aux obligations propres à la sous-traitance de données à caractère personnel : lorsque le

Prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens de l'Article 16 TER, le recours à un sous-traitant ultérieur demeure soumis aux conditions de cet article et de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679.

ARTICLE 15 Garantie de non-contrefaçon

Le Prestataire garantit que les Livrables développés par lui sont libres de tout droit de propriété intellectuelle de tiers, sous réserve des composants tiers, bibliothèques open source et services tiers utilisés dans le cadre du projet, dont les licences respectives sont communiquées au Client à la livraison.

En cas de revendication d'un tiers concernant un élément développé par le Prestataire, ce dernier fera son affaire personnelle de la défense du Client, sous réserve d'en avoir été informé sans délai par le Client.

Cette garantie ne couvre pas :

- les éléments fournis par le Client (textes, images, logos, contenus, accès, données), dont le Client garantit qu'il dispose des droits nécessaires à leur exploitation ;
- les composants open source utilisés dans des conditions conformes à leurs licences ;
- les services tiers (API, hébergeurs, plateformes) dont les conditions d'utilisation sont propres à chaque fournisseur.

ARTICLE 16 Limitation de responsabilité

Le Prestataire s'engage à exécuter la prestation avec professionnalisme, diligence et conformément aux règles de l'art du développement informatique, en respectant les engagements pris au devis. Il s'agit d'une **obligation de moyens**, et non de résultat, eu égard à la nature évolutive et aux contraintes techniques inhérentes au développement logiciel.

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable :

- des refus ou délais de validation des applications par Apple ou Google ;
- des modifications des règles ou politiques des plateformes (Stores, hébergeurs, services tiers) ;
- des dysfonctionnements, interruptions ou pertes de données liés à des services tiers (Firebase, hébergeurs, API externes) ;
- de l'usage fait de l'application après livraison et Réception Définitive ;
- des conséquences d'informations, contenus ou éléments fournis par le Client ;
- des dommages indirects, manque à gagner, perte de chance, perte de données commerciales, atteinte à l'image.

En tout état de cause, la responsabilité totale du Prestataire, toutes causes confondues, est **limitée au montant total de la prestation figurant au devis**.

Le Client est seul responsable de l'utilisation des produits et services développés dans le cadre de la commande par ses utilisateurs, clients, salariés ou partenaires, et notamment des dommages directs ou indirects découlant de cet usage.

Les limitations prévues au présent article ne sont pas opposables au Client ayant la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation, dans la mesure où la loi s'y oppose, notamment au titre des articles R212-1 et R212-2 du même code.

ARTICLE 16 BIS Données personnelles et obligations légales du Client

16 BIS.1 — Responsabilité de traitement RGPD

Le Client exploite l'application développée sous sa seule et entière responsabilité. À ce titre, le Client est, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« **RGPD** ») et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (« **Loi Informatique et Libertés** »), le **responsable de traitement** des données à caractère personnel collectées, stockées ou traitées via l'application livrée.

Le Prestataire n'intervient en aucun cas comme responsable de traitement. Sa mission se limite au développement de l'outil technique permettant au Client de réaliser ses propres traitements. Toute base de données et tout service tiers d'hébergement de données (notamment Firestore, Firebase Authentication, Supabase, Postgres managé, services cloud équivalents) destiné à l'exploitation du Livrable est configuré pour le compte et au nom du Client, qui en est l'unique titulaire et responsable.

Par exception, pendant la phase de Version Bêta et jusqu'au transfert prévu à l'Article 6.2, les environnements de test et de pré-production sont détenus et contrôlés par le Prestataire. Lorsque des données à caractère personnel réelles y sont traitées, le Prestataire agit alors en qualité de **sous-traitant** du Client dans les conditions de l'Article 16 TER.

Le Client demeure en toute hypothèse responsable de traitement.

16 BIS.2 — Obligations légales du Client vis-à-vis de ses utilisateurs finaux

Le Client est seul responsable de la mise en conformité de son application avec la réglementation applicable, et notamment de la rédaction, de la publication et de la mise à jour de :

- la **politique de confidentialité** de l'application, conforme aux articles 12 à 14 du RGPD ;
- les **mentions légales** prévues par l'article 6-III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (« LCEN ») ;
- les **conditions générales d'utilisation** et, le cas échéant, **conditions générales de vente** de l'application ;
- tout autre document légal imposé par l'activité exercée via l'application (notamment information sur les cookies au sens de l'article 82 de la Loi Informatique et Libertés).

La rédaction de ces documents légaux n'est pas comprise dans la prestation du Prestataire, sauf mention contraire et explicite au devis. Le Prestataire pourra, sur demande, intégrer techniquement les textes fournis par le Client mais n'en assume ni la rédaction, ni la conformité juridique.

16 BIS.3 — Exonération de responsabilité du Prestataire

Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable :

- d'une éventuelle non-conformité de l'application au RGPD, à la Loi Informatique et Libertés ou à toute autre réglementation applicable, dès lors qu'elle résulte du choix d'exploitation, de la configuration en production ou des données traitées par le Client ;
- de toute sanction administrative (notamment Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), pénale ou civile prononcée à l'encontre du Client ou de l'application ;
- de l'absence ou de l'insuffisance des documents légaux du Client (politique de confidentialité, mentions légales, CGU/CGV) ;
- des incidents de sécurité, violations de données ou pertes de données survenues après la Réception Définitive de l'application.

16 BIS.4 — Garanties du Prestataire

Le Prestataire s'engage néanmoins, au titre de son obligation de moyens (Article 16), à :

- mettre en œuvre les pratiques de développement reconnues conformes aux standards de sécurité applicables à la nature du projet ;

— respecter le principe de **protection des données dès la conception et par défaut** (« privacy by design / by default ») au stade du développement ;

— documenter les éventuels traitements de données par défaut configurés dans l'application livrée afin de permettre au Client d'établir son registre des traitements.

ARTICLE 16 TER Sous-traitance de données personnelles

16 TER.1 — Champ d'application

Le présent article s'applique **lorsque, et seulement lorsque**, le Prestataire traite des données à caractère personnel pour le compte du Client, notamment :

— lors de l'hébergement ou de l'exécution de la Version Bêta sur son infrastructure (Article 6.2) ;

— lors d'un accès à un environnement de production, à un back-office ou à une base de données contenant des données réelles ;

— lors d'une opération de reprise, de migration ou de débogage sur données réelles.

Le Client demeure **responsable de traitement** au sens de l'Article 16 BIS ; le Prestataire agit en qualité de **sous-traitant** au sens de l'article 28 du RGPD.

16 TER.2 — Objet, durée, nature et finalité

— **Objet** : développement, test, déploiement et correction du Livrable décrit au devis.

— **Durée** : durée du Contrat, prolongée le cas échéant de la période de support prévue à l'Article 12.

— **Nature et finalité** : hébergement technique temporaire, consultation, reproduction et correction, à l'exclusion de toute exploitation propre.

— **Catégories de données et de personnes concernées** : celles définies par le Client et décrites, le cas échéant, au cahier des charges. Le Client s'interdit de transmettre au Prestataire des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD sans accord écrit préalable.

16 TER.3 — Obligations du Prestataire

Le Prestataire s'engage à :

1. ne traiter les données que sur **instruction documentée** du Client, y compris en matière de transfert hors Union européenne ; 2. garantir la **confidentialité** des personnes autorisées à traiter les données ; 3. mettre en œuvre les **mesures techniques et organisationnelles** appropriées au sens de l'article 32 du RGPD ; 4. ne pas recourir à un **sous-traitant ultérieur** sans autorisation écrite, générale ou spécifique, du Client ; l'autorisation générale est réputée acquise pour les services tiers expressément mentionnés au devis ou au cahier des charges, le Prestataire informant le Client de tout changement envisagé ; 5. **aider le Client** à répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées ; 6. **aider le Client** à respecter les obligations des articles 32 à 36 du RGPD, et lui notifier toute violation de données dans les **quarante-huit (48) heures** de sa connaissance ; 7. au terme de la prestation, **supprimer ou restituer** les données traitées pour le compte du Client, au choix de ce dernier, et détruire les copies existantes sauf obligation légale de conservation. **La présente obligation ne porte pas sur le dossier de preuve de la signature** visé à l'Article 2 BIS.4, dont le Prestataire est responsable de traitement pour ses besoins probatoires propres et qu'il conserve dans les conditions de l'Article 2 BIS.6 ; 8. mettre à la disposition du Client les **informations nécessaires** pour démontrer le respect du présent article.

16 TER.4 — Obligations du Client

Le Client garantit disposer d'une base légale pour les traitements confiés, avoir informé les personnes concernées, et documenter par écrit toute instruction donnée au Prestataire.

ARTICLE 17 Accès et dépendances

Le Client s'engage à fournir, dans les délais nécessaires, l'ensemble des accès, contenus, informations et éléments requis pour la réalisation du projet (notamment : briefs, contenus textuels, images, logos, accès aux comptes développeur, accès aux services tiers, validations intermédiaires).

Lorsque la création du logo est expressément prévue au devis ou au cahier des charges qui lui est référencé, elle relève de l'Article 8.7 et n'est pas à la charge du Client.

Tout retard, élément incomplet ou défaut de transmission pourra entraîner un décalage du planning, sans engager la responsabilité du Prestataire et sans donner droit à aucune indemnité ou pénalité.

Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi tout au long de l'exécution du Contrat.

ARTICLE 18 Retard de paiement

> ***En pratique.*** *En cas de retard de paiement, le Prestataire suspend immédiatement les travaux et ne livre aucun élément supplémentaire (code source, mise en ligne, publication) tant que la facture n'est pas réglée. Les pénalités appliquées sont celles prévues par la loi (article L.441-10 du Code de commerce) et une indemnité forfaitaire de 40 €. Au-delà de dix jours ouvrés de retard, le Prestataire peut résilier le contrat aux torts du Client.*

18.1 — Pénalités légales (clients professionnels)

Pour les clients professionnels, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement à l'échéance entraîne, **de plein droit et sans rappel préalable**, l'application :

- de **pénalités de retard** calculées au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de commerce (soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points) ;
- d'une **indemnité forfaitaire de quarante (40) euros** pour frais de recouvrement, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, sans préjudice de la justification de frais supérieurs sur présentation de justificatifs.

18.2 — Pénalités (clients particuliers)

Pour les clients particuliers, les pénalités de retard ne seront exigibles qu'à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant **huit (8) jours**.

18.3 — Suspension immédiate des travaux

En cas de non-paiement à l'échéance d'un jalon, le Prestataire **suspend immédiatement** l'exécution de la prestation jusqu'au règlement complet des sommes dues, sans formalité préalable et sans que cette suspension puisse engager sa responsabilité ni modifier les délais ou le prix convenus (Article 4.6).

Pendant la suspension :

- aucun Livrable n'est délivré, transféré ou rendu accessible au Client ;
- les codes source, archives, accès aux comptes et environnements ne sont pas remis ;
- aucune mise en ligne ni publication sur les Stores n'est effectuée ;
- la propriété intellectuelle reste intégralement détenue par le Prestataire.

La suspension constitue le mécanisme principal de protection du Prestataire en cas de défaut de paiement. Sa levée requiert la constatation effective du paiement intégral des sommes dues.

18.4 — Faute grave et résolution

Tout retard de paiement excédant **dix (10) jours ouvrés** à compter de l'échéance constitue un manquement contractuel grave susceptible de fonder la résolution du Contrat aux torts exclusifs du Client (Article 22).

18.5 — Frais de recouvrement

En cas de recouvrement contentieux, le Client supportera l'intégralité des frais et honoraires engagés par le Prestataire pour le recouvrement de sa créance, y compris frais d'avocat, frais d'huissier et frais de procédure.

ARTICLE 19 Force majeure et incapacité du Prestataire

19.1 — Force majeure

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution ou du retard d'exécution de ses obligations en cas de survenance d'un événement de **force majeure** au sens de l'article 1218 du Code civil, c'est-à-dire un événement échappant au contrôle de la Partie concernée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Sont notamment réputés constituer un cas de force majeure : les catastrophes naturelles, pandémies et mesures sanitaires associées, grèves générales, conflits armés, défaillances majeures des réseaux de communication ou des infrastructures cloud (notamment Firebase, App Store, Google Play), changements législatifs majeurs rendant impossible l'exécution.

19.2 — Incapacité temporaire du Prestataire

En cas de maladie, accident ou incapacité temporaire du Prestataire l'empêchant de poursuivre l'exécution du Contrat, ce dernier en informe le Client dans les meilleurs délais. Les Parties conviennent alors :

- soit d'un **report consensuel des délais**, sans pénalité ni indemnité ;
- soit, en cas d'incapacité prolongée supérieure à trente (30) jours calendaires, de la **suspension du Contrat** jusqu'à la reprise effective des travaux ;
- soit, en cas d'incapacité durable, du recours à un **sous-traitant qualifié** désigné par le Prestataire (Article 14), sans surcoût pour le Client.

19.3 — Décès ou incapacité permanente du Prestataire

En cas de décès ou d'incapacité permanente du Prestataire, le Contrat est résilié de plein droit.

Les sommes versées correspondant à des Livrables effectivement remis et validés (expressément ou tacitement) restent acquises au Prestataire ou à ses ayants droit.

Les sommes versées correspondant à des Livrables non remis ni validés font l'objet d'un **remboursement au Client au prorata de l'avancement non livré**, dans un délai de **soixante (60) jours** par les ayants droit du Prestataire.

Le Prestataire (ou ses ayants droit) s'engage à fournir au Client, dans les mêmes délais, l'ensemble des Livrables intermédiaires (code source, maquettes, accès aux dépôts, comptes développeur) pour permettre la reprise du projet par un tiers.

ARTICLE 20 Interruption ou abandon du projet à l'initiative du Client

Le présent article s'applique **sans préjudice de l'Article 2 TER** : pour le Client consommateur qui exerce son droit de rétractation dans les conditions dudit article, les conséquences financières de la rétractation sont exclusivement celles de l'Article 2 TER.4.

En cas d'arrêt, de suspension prolongée ou d'abandon du projet à l'initiative du Client :

- les sommes déjà versées resteront acquises au Prestataire ;
- les travaux réalisés jusqu'à la date d'arrêt ou de suspension seront dus au prorata de l'avancement du projet, sur la base d'une estimation de bonne foi par le Prestataire ;
- aucun remboursement ne pourra être exigé au titre du travail déjà effectué et livré ;
- la propriété intellectuelle et les droits d'exploitation ne seront transférés au Client qu'à concurrence des travaux effectivement payés et livrés, conformément à l'Article 10.

Pour les projets relevant des catégories (a), (b) et (c) de l'Article 3 (application mobile, application web, projet combiné), le Prestataire peut, à la demande écrite du Client, suspendre l'exécution du projet dans l'attente d'un paiement, notamment entre deux jalons. Les prestations forfaitaires courtes (catégorie (d)) ne donnent pas lieu à suspension conventionnelle, leur règlement intégral conditionnant le démarrage (Article 4.3). Cette suspension conventionnelle, formalisée par écrit (courrier électronique suffisant), ne vaut ni renonciation aux échéances prévues au devis, ni report de plein droit du calendrier : la reprise s'effectue en fonction du planning du Prestataire à la date de réception du paiement (Articles 4.6 et 5.1).

Le projet est réputé abandonné au sens du présent article lorsque la suspension excède **soixante (60) jours calendaires**, ou lorsque le Client demeure sans réponse à **deux relances écrites** du Prestataire espacées d'au moins quinze (15) jours calendaires. Les conséquences du présent article s'appliquent alors de plein droit, sans préjudice de l'Article 22.

ARTICLE 21 Portabilité

En cas de résolution ou résiliation du Contrat, et sous réserve du règlement intégral des factures émises, le Prestataire effectuera les prestations raisonnablement nécessaires pour permettre au Client de confier la suite du projet à un tiers, dans la limite d'un **crédit-temps équivalent à cinq (5) heures de travail offertes** :

- transmission du code source sous forme d'archive (.zip) ;
- restitution des maquettes, designs et documents intermédiaires ;
- transfert des comptes développeur et accès aux services tiers ;
- documentation technique de base.

Au-delà de ce crédit-temps, la portabilité pourra faire l'objet d'un devis complémentaire au tarif horaire en vigueur.

ARTICLE 22 Résolution du Contrat

22.1 — Résolution pour manquement

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou tout moyen écrit conservant date certaine) restée sans effet pendant **quinze (15) jours calendaires**, la Partie lésée pourra prononcer la résolution de plein droit du Contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

La mise en demeure devra mentionner expressément l'intention d'appliquer la présente clause.

22.2 — Effets de la résolution

- les sommes déjà versées par le Client correspondant aux Livrables effectivement remis et validés restent acquises au Prestataire ;
- les travaux réalisés depuis le dernier jalon validé jusqu'à la date de résolution seront facturés au prorata de l'avancement, sur la base d'une estimation de bonne foi par le Prestataire ;

— si la résolution intervient aux torts exclusifs du Prestataire et que des Livrables n'ont pas été remis, le Client pourra prétendre à un remboursement des sommes versées non couvertes par un Livrable utile ;

— aucun remboursement ne sera dû au titre de travaux déjà effectivement réalisés et livrés ;

— la portabilité prévue à l'Article 21 demeure applicable, sous réserve du règlement intégral des sommes dues.

ARTICLE 23 Confidentialité prolongée et obligation de réserve

Au-delà de la durée prévue à l'Article 10.4, chaque Partie s'interdit, pendant toute la durée du Contrat et pendant trois (3) ans après sa cessation pour quelque cause que ce soit, de tenir des propos publics dénigrants à l'encontre de l'autre Partie, notamment sur les réseaux sociaux et plateformes d'avis en ligne.

Cette obligation ne fait pas obstacle au droit légitime d'expression de critique fondée, dans les limites du droit applicable, ni à la production d'éléments dans le cadre d'une procédure judiciaire.

ARTICLE 24 Règlement amiable des différends

Préalablement à toute action en justice, les Parties s'efforceront de résoudre amiablement tout différend, par échanges écrits, dans un délai de **trente (30) jours calendaires** à compter de la notification du litige par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette procédure amiable n'est pas requise en cas d'action en recouvrement de créance certaine, liquide et exigible, ni en cas de procédure d'urgence (référé, mesures conservatoires).

ARTICLE 25 Loi applicable et juridiction compétente

Le présent Contrat est soumis au **droit français**.

Il est rédigé en langue française. Toute traduction est fournie à titre informatif et seul le texte français fera foi en cas de litige.

À défaut de résolution amiable, tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent Contrat sera soumis à la **juridiction compétente du ressort du siège du Prestataire** — tribunal des activités économiques ou, à défaut, tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon la nature du litige et la qualité des Parties — y compris en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de procédure d'urgence.

La présente clause n'est stipulée que dans la mesure permise par l'article 48 du Code de procédure civile. Si elle devait être réputée non écrite, les règles de compétence territoriale de droit commun s'appliqueraient, sans que cela n'affecte la validité des autres stipulations des présentes.

Pour les clients particuliers, conformément à l'article R.631-3 du Code de la consommation, le Client peut saisir, à son choix, le tribunal du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du Contrat ou de la survenance du fait dommageable.

ARTICLE 26 Divisibilité et survie

Si une stipulation du présent Contrat est jugée nulle, illégale ou inapplicable par un tribunal compétent, les autres stipulations demeureront pleinement applicables. Les Parties s'efforceront alors de remplacer la stipulation invalide par une stipulation valide d'effet économique équivalent.

Les articles relatifs à la **Signature électronique et convention de preuve (Article 2 BIS)**, à la **Propriété intellectuelle (Article 10)**, à la **Confidentialité (Article 10.4 et 23)**, à la **Référence commerciale (Article 10.6)**, à la **Limitation de responsabilité (Article 16)**, au **Retard de paiement (Article 18)** et à la **Loi applicable (Article 25)** survivent à la résolution ou expiration du Contrat.

Date D'Application Et Acceptation

Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à compter du **13 novembre 2026** et régissent l'intégralité des relations contractuelles entre Noé Calmes EI et le Client à compter de cette date.

Le Client reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité des présentes CGV, les avoir comprises et les accepter sans réserve à la date de signature du devis auquel elles sont attachées.

Inopposabilité Des Modifications Ultérieures

Toute modification ultérieure de ces Conditions Générales de Vente ne saurait remettre en cause les engagements pris par les Parties au titre du présent Contrat. Le Contrat demeure soumis à la version des CGV référencée au devis et remise au Client avant la signature.

Édition du 14 novembre 2026

Noé Calmes EI, entrepreneur individuel 2500 rue des Aumières, 12100 Millau SIRET : 92262381400030 Email : contact@noecalmes.fr Loi applicable : droit français

La signature électronique par le Client d'un devis émis par Noé Calmes EI, dans les conditions de l'Article 2 BIS, emporte acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente (CGV). En conséquence, la signature du devis vaut acceptation du présent contrat et des conditions qu'il contient, sans qu'il soit nécessaire d'une signature distincte des présentes CGV.

ANNEXE 1 Formulaire type de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. Son utilisation n'est pas obligatoire.)

À l'attention de **Noé Calmes EI** SIRET 92262381400030 2500 rue des Aumières, 12100 Millau contact@noecalmes.fr

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

- Référence du devis : .....
- Commandé le / conclu le : .....
- Nom du Client : .....
- Adresse du Client : .....
- Signature du Client (uniquement en cas de notification sur papier) :
- Date : .....